横琴粤澳深度合作区深井村西侧排洪渠及排涝泵站工程“1·13”一般坍塌事故调查报告

横琴粤澳深度合作区事故调查组

2025年4月7日

目 录

一、事故基本情况.....2
（一）事故项目概况.....2
（二）事故相关单位概况.....2
（三）涉事项目发包与承包相关情况.....3
（四）涉事项目安全管理情况.....4
二、事故发生经过、应急处置评估和善后处理情况.....4
（一）事故发生经过.....4
（二）事故信息接报响应及应急处置评估情况.....5
（三）善后处理情况.....6
三、人员伤亡和直接经济损失情况.....6
（一）人员伤亡情况.....6
（二）直接经济损失情况.....6
四、现场勘察、检测鉴定和技术分析情况.....7
（一）现场勘察情况.....7
（二）检测鉴定情况.....8
（三）技术分析情况.....9
五、事故原因.....10
（一）直接原因.....10
（二）间接原因.....11
六、事故责任认定和处理建议.....11
（一）建议免于追究责任人员（1人）.....11
（二）建议行政立案调查的单位（2家）.....11
（三）建议行政立案调查的人员（4人）.....13
（四）其他问题线索及处理建议.....15
七、事故防范和整改措施.....16

横琴粤澳深度合作区深井村西侧排洪渠及排涝泵站工程“1·13”一般坍塌事故调查报告

2025年1月13日14时许，横琴粤澳深度合作区（以下简称合作区）深井村西侧排洪渠及排涝泵站工程发生一起一般坍塌事故，造成1人死亡、1人皮外伤，直接经济损失约142.6万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《横琴粤澳深度合作区发展促进条例》等有关规定，合作区执委会批准成立深井村西侧排洪渠及排涝泵站工程“1·13”事故调查组（以下简称事故调查组），负责开展事故调查工作。事故调查组由合作区商事服务局、横琴纪检监察工委、横琴公安局、合作区工会工作委员会等单位组成。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、询问笔录、查阅资料、检测鉴定和专家论证，查明了事故发生经过、直接原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议，并针对事故原因提出了事故防范和整改措施。

经调查认定，横琴粤澳深度合作区深井村西侧排洪渠及排涝泵站工程“1·13”一般坍塌事故是一起因作业人员违章作业、

施工现场安全管理缺失造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故项目概况

项目名称为“深井村排洪渠及排涝泵站工程”，位于横琴粤澳深度合作区深井村，项目施工内容包括深井村排洪渠653m，深井村东段截洪沟259.3m，西段截洪沟210m，管理用房建筑面积19㎡。2023年10月27日，该项目取得《建筑工程施工许可证》（编号：4404052023102701O2）。

（二）事故相关单位概况

1.建设单位：合作区城市规划和建设局。

2.代建单位：珠海大横琴股份有限公司（以下简称大横琴股份公司），类型：其他股份有限公司（非上市），法定代表人：李某，统一社会信用代码：91440400086804199M。注册资本：人民币46000万元。经营范围：一般项目：工程管理服务；市政设施管理；以自有资金从事投资活动；许可项目：建设工程施工等。

3.监理单位：珠海森茂工程项目管理有限公司（以下简称珠海森茂工程公司），类型：有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人：程某，统一社会信用代码：914404001925998893。注册资本：人民币382.5万元。经营范围：建设工程监理等。已取得《监理资质》，证书编号：E144010339，资质类别：市政公用工程监理甲级等。

4.施工总承包单位：中国电建集团市政规划设计研究院有限公司（以下简称中电建市政规划设计院），类型：其他有限责任公

司，法定代表人：高某，统一社会信用代码：91440400MA4WHW7X84。注册资本：人民币42252.25万元。经营范围：建筑工程施工等。已取得《建筑业企业资质》，证书编号：D144123154，资质类别及等级：市政公用工程施工总承包一级。已取得《安全生产许可证》，证书编号：（粤）JZ安许证字[2023]007339。

5.劳务分包单位：广东聚鑫建筑劳务有限公司（以下简称广东聚鑫劳务公司），类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资），法定代表人：林某良，统一社会信用代码：91440605MA52HD6JXD。注册资本：人民币2000万元。经营范围：建筑劳务分包等。已取得《建筑业企业资质》，证书编号：DL344349810，资质类别及等级：施工劳务不分等级。已取得《安全生产许可证》，证书编号：（粤）JZ安许证字[2023]025145。

（三）涉事项目发包与承包相关情况

1.2022年11月1日，珠海森茂工程公司与大横琴股份公司签订《深井村西侧排洪渠及排涝泵站工程委托监理合同》（合同编号：JL156-2022-314）。

2.2023年8月17日，中电建市政规划设计院与大横琴股份公司签订《深井村西侧排洪渠及排涝泵站工程施工总承包合同》（合同编号：SG156-2023-614），同时签订《安全生产合同》。

3.2023年12月20日，广东聚鑫劳务公司与中电建市政规划设计院签订《深井村西侧排洪渠及排涝泵站工程施工劳务分包合同》（合同编号：SJPH-LWFB-01），同时签订《安全生产合同》。

（四）涉事项目安全管理情况

2023年9月22日，深井村西侧排洪渠及排涝泵站工程施工总承包项目部（下称涉事项目部）印发《关于深井村西侧排洪渠及排涝泵站工程施工总承包项目部组织机构及人员任命的通知》，确定项目经理为徐某，项目副经理为邹某卓，项目技术负责人（总工）为高某，项目生产负责人为崔某强，安全总监为谢某平。2023年9月30日，涉事项目部发布并实施项目管理体系文件《安全生产与生态环境保护管理规定（试行）》。2023年11月13日，涉事项目部编制《有限空间专项施工方案与应急方案》。2024年9月3日，涉事项目部编制《零星工程拆除施工方案》[1]。

二、事故发生经过、应急处置评估和善后处理情况

（一）事故发生经过

2025年1月13日上午7时起，广东聚鑫劳务公司作业人员陈某文、潘某先按照崔某强的施工安排，对检查井（编号：PHQ-25）内涉事封堵墙进行人工拆除。陈某文、潘某先两人交替操作电锤，拆除了与排洪渠壁连接的左侧墙体，掏掘了墙体根部区域。

同日下午14时许，在陈某文拆除至墙体根部右侧区域时，墙体根部右侧约三分之二厚度已被贯穿，涉事封堵墙失稳倒塌、砸中陈某文的胸部及背部，部分砖块散落擦伤潘某先的右手及右脚。（见图1）

1[?]《零星工程拆除施工方案》第3.2“施工方法”提出“2、拆除顺序：先上后下，先拆除危险部位，再拆除其他部位，不可用蛮力推墙。拆除中应考虑结构安全和安全生产，严格遵守拆除工程的安全生产规定。”等要求。

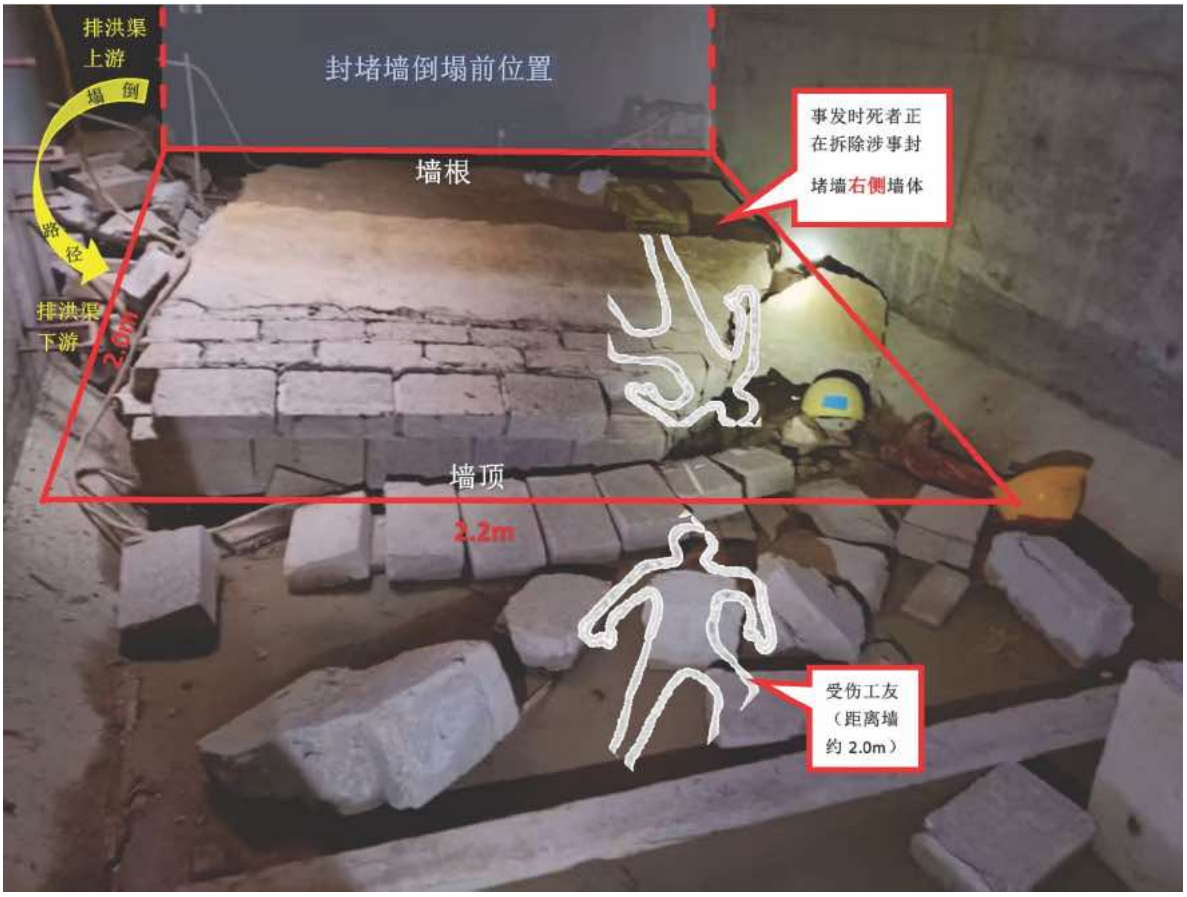


图 1 事故发生现场图

（二）事故信息接报响应及应急处置评估情况

1 月 13 日 14 时 03 分，潘某先从井口爬出向崔某强、项目总监理工程师刘某兵等人汇报，崔某强在井口查看后拨打 120。

14 时 19 分，120 救护人员抵达涉事项目现场了解情况后拨打 119。

14 时 34 分，119 消防救援人员抵达涉事项目开展营救。

约 15 时 14 分，涉事项目部向合作区城市规划和建设局报告。

16 时 15 分，合作区商事服务局值班室接合作区城市规划和建设局通报后迅速启动应急预案。合作区商事服务局、城市规划和建设局派员赶赴事发现场，组织开展事故调查处置前期工作。

应急处置总体有力、有序，符合应急处置措施程序及要求。

（三）善后处理情况

1.医疗救治情况

1月13日15时16分，120救护人员将陈某文送往广州医科大学附属第一医院横琴医院抢救。15时46分许，陈某文经抢救无效死亡。伤者潘某先经医院诊治后出院。

2.善后情况

2025年1月17日，死者善后事宜处理完毕，未发生社会不稳定情况。

三、人员伤亡和直接经济损失情况

（一）人员伤亡情况

死者陈某文，男，汉族，四川泸州人，岗位：广东聚鑫劳务公司工人，死亡原因：胸部挤压伤[2]。

伤者潘某先，男，侗族，贵州天柱人，岗位：广东聚鑫劳务公司工人。受伤情况：皮肤挫伤[3]。

（二）直接经济损失情况

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB 6721-1986)等标准和规定，事故调查组核定本起事故已造成的直接经济损失约142.6万元。

四、现场勘察、检测鉴定和技术分析情况

（一）现场勘察情况

2[?]《居民死亡医学证明（推断）书》记载，死因：胸部挤压伤。

3[?]广州医科大学附属第一医院横琴医院诊断，潘某先为皮肤挫伤，治疗项目：踝关节正侧位(单侧)、手正斜位(单侧)。

事发地点位于深井村排洪渠及排涝泵站工程项目检查井(编号:PHQ-25)内,涉事封堵墙已整体倒塌(见图2)。涉事封堵墙为砌体结构,两侧设置拉结钢筋与排洪渠钢筋混凝土侧墙连接,长度为2.2m,高度为2.0m,作用是临时阻挡上游洪水以便下游泵站建设。经勘察,井内无大量积水,排除上游水体冲塌涉事封堵墙的可能性。



图2 涉事排洪渠井内情况



图 3 涉事排洪渠井口情况

（二）检测鉴定情况

事故调查组委托珠海汇华环境有限公司对涉事井（PHQ-25）及其上游作业点、下游井（PHQ-26）3 个点位的氨、硫化氢、甲烷、非甲烷总烃 4 项指标进行检测。根据《检测报告》（编号：HHJ（BG）2025-Q0006）的检测数据[4]，有毒有害气体指标均未超过浓度限

[4][?] 1.涉事井（PHQ-25）氨平均含量为 0.43mg/m³，硫化氢平均含量为 0.007mg/m³，甲烷平均含量为 4.54mg/m³，非甲烷总烃平均含量为 0.56mg/m³。

2.涉事井上游作业点氨平均含量为 0.43mg/m³，硫化氢平均含量为 0.007mg/m³，甲烷平均含量为 4.49mg/m³，非甲烷总烃平均含量为 0.48mg/m³。

3.涉事井下游井（PHQ-26）氨含量为 0.55mg/m³，硫化氢平均含量为 0.008mg/m³，甲烷平均含量为 3.14mg/m³，非甲烷总烃平均含量为 0.50mg/m³。

值[5]，基本排除急性工业中毒致死。

（三）技术分析情况

拆除作业人员已拆除墙体左侧，使墙体左侧与排洪渠钢筋混凝土结构侧壁完全分离，并掏掘墙体根部右侧区域将其逐步横向贯穿，形成带状空间（见图 4、图 5）。拆除作业人员继续拆除墙体根部右侧区域时，剩余的下部少量墙体不能稳定支撑松动的上部墙体，导致墙体在自重作用下向凿打侧倾倒（见图 6）。

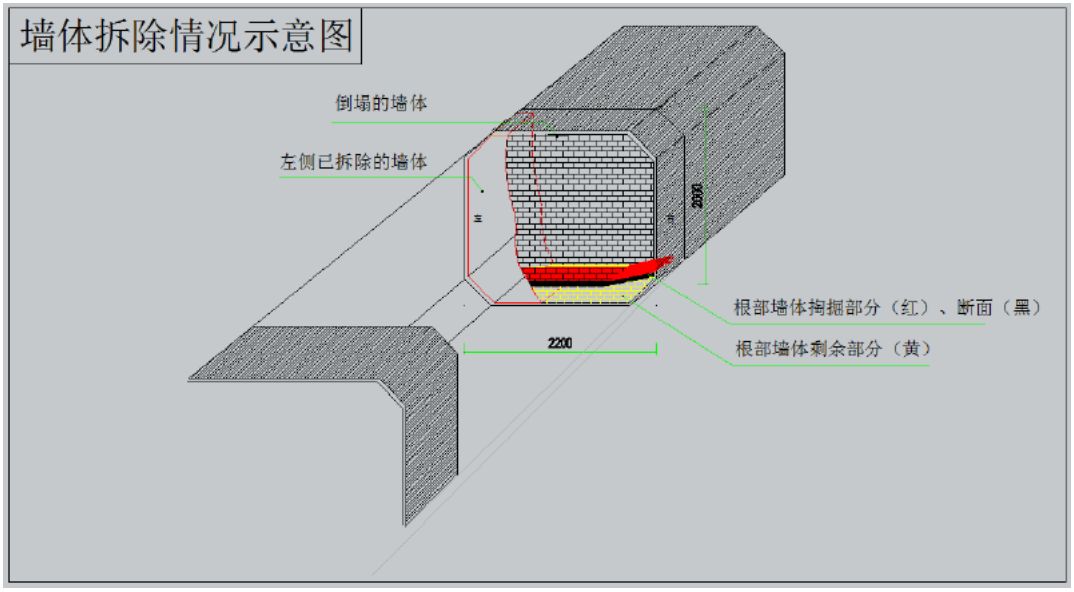


图 4 墙体拆除情况示意图

[5][?] 1.应急管理部《有限空间作业安全指导手册》附录 I 有限空间作业常见有毒气体浓度判定限值，硫化氢为 10mg/m³，氨为 30mg/m³。甲烷属于窒息性气体，当空气中甲烷浓度达 25%～30%时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速等，若不及时远离，可致人窒息死亡。

2.《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）非甲烷总烃最高允许排放浓度为 150mg/m³。

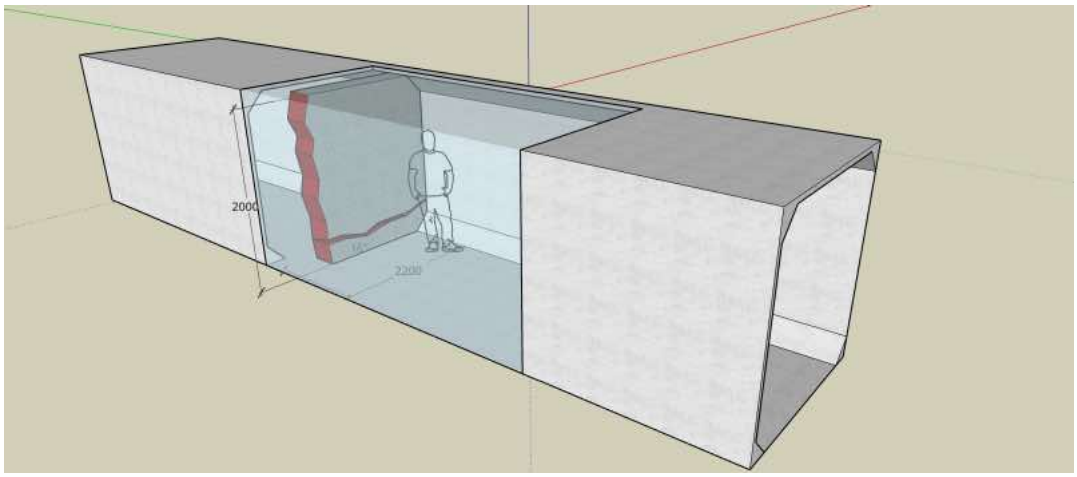


图 5 事故发生点三维模拟图

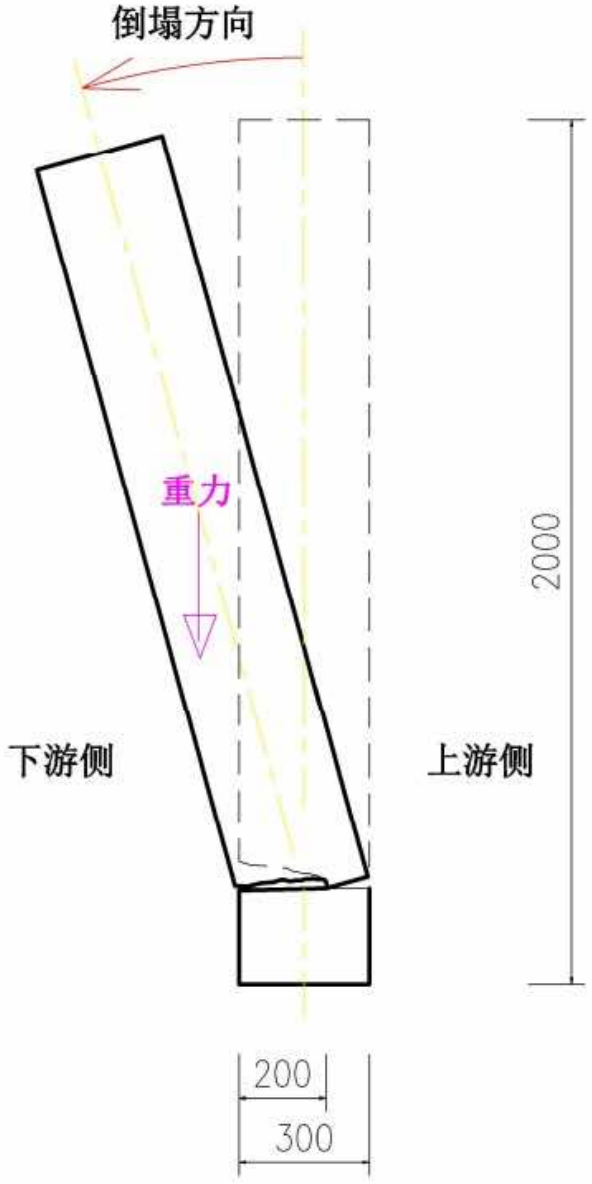


图 6 墙体倒塌情况示意图

五、事故原因

（一）直接原因

事故调查组经调查询问、检测鉴定及组织专家分析论证，认定本次事故的直接原因为：陈某文违规使用墙体底部掏掘方法作业，导致墙体失稳并在自重作用下倾倒，造成人员伤亡。

（二）间接原因

1.施工总承包单位项目部对涉事拆除作业管理缺失，安全技术交底不到位，对项目施工作业和安全管理方面存在的事故隐患[6]未采取有效措施及时发现并消除。

2.劳务分包单位未落实作业前审批制度，未配备项目专职安全生产管理人员，违反强制性工程建设规范[7]开展作业，安全生产规章制度不健全[8]。

六、事故责任认定和处理建议

（一）建议免于追究责任人员（1人）

陈某文（死者），广东聚鑫劳务公司工人。人工拆除作业时违

6[?] 1.施工总承包单位中电建市政规划设计院将劳务分包单位广东聚鑫公司纳入统一安全管理体系，广东聚鑫公司未配备项目专职安全员。(《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准(2024 版)》第四条 施工安全管理有下列情形之一的 ,应判定为重大事故隐患 :(二)建筑施工企业未按照规定要求足额配备安全生产管理人员 ,或其主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员未取得有效安全生产考核合格证书从事相关工作。)

2.涉事作业未开具安全作业票证、未安排专门人员进行现场安全管理。(《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准(2024 版)》第十一条 有限空间作业有下列情形之一的 ,应判定为重大事故隐患 :(一)未辨识施工现场有限空间 ,且未在显著位置设置警示标志 ;(二)有限空间作业未履行“作业审批制度” ,未对施工人员进行专项安全教育培训 ,未执行“先通风、再检测、后作业”原则 ;(三)有限空间作业时现场无专人负责监护工作 ,或无专职安全生产管理人员现场监督；(四) 有限空间作业现场未配备必要的气体检测、机械通风、呼吸防护及应急救援设施设备。)

3.人工拆除作业时采用底部掏掘方法，自下而上作业。(《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准 (2024 版)》第十二条 拆除工程有下列情形之一的 ,应判定为重大事故隐患 :(二)拆除施工作业顺序不符合规范和施工方案要求。)

4.拆除作业时未对拟拆除物进行监测，现场存在事故隐患时作业人员未停止作业。(《建筑拆除工程安全技术规范》第 3.0.8 条 拆除工程施工中，应对拟拆除物的稳定状态进行监测；当发现事故隐患时，必须停止作业。)

5.项目部《安全生产与生态环境保护管理规定（试行）》未见拆除作业安全操作规程。

7[?]《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》第 3.5.14 条 拆除作业应符合下列规定 :1 拆除作业应从上至下逐层拆除 ,并应分段进行 ,不得垂直交叉作业。2 人工拆除作业时 ,作业人员应在稳定的结构或专用设备上操作 ,水平构件上严禁人员聚集或物料集中堆放 ;拆除建筑墙体时 ,严禁采用底部掏掘或推倒的方法。3 拆除建筑施应拆除非承重结构，再拆除承重结构。 4 上部结构拆除过程中应保证剩余结构的稳定。

8[?] 1.该公司安全生产责任制未覆盖全员、全岗位，无相应考核标准。

2.该公司未能提供健全的安全生产岗位检查、日常安全检查和专业性安全检查制度 ,安全生产资金投入制度 ,危险作业管理制度 ,安全风险分级管控和隐患排查治理制度等安全生产规章制度 ,未见公司拆除作业安全操作规程。

反强制性工程建设规范及施工方案要求，对事故发生负有责任，鉴于陈某文已死亡，建议免于追究责任。

（二）建议行政立案调查的单位（2家）

1.中电建市政规划设计院。履行施工总承包单位对施工现场安全生产管理职责不到位[9]，未严格落实拆除作业现场安全管理措施[10]，安全技术交底制度落实不到位[11]，未采取有效措施及时发现并消除事故隐患[12]，对事故发生负有责任。建议由合作区商事服务局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条[13]等规定对其立案调查，追究其有关法律责任。

2.广东聚鑫劳务公司。安全管理混乱，未按规定配备项目专职

9[?] 1.《建设工程安全生产条例》第二十四条第一款 建设工程实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责。

2.《房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法》第二十三条第二款 工程总承包单位对承包范围内工程的安全生产负总责。分包单位应当服从工程总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任，分包不免除工程总承包单位的安全责任。

10[?]《广东省安全生产管理条例》第三十五条第一款 生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电、悬吊、挖掘、建设工程拆除作业，临近高压输电线路、输油(气)管线、通信光(电)缆作业，有限空间作业和国家规定的其他危险作业，应当执行相关作业管理规定以及本单位作业管理制度，落实下列现场安全管理措施：(一)对作业现场进行安全风险识别，确认现场作业条件符合安全作业要求；(二)制定作业方案或者安全防范措施，设置安全警示标志；(三)按照规定开具安全作业票证，并对安全作业票证进行现场查验确认；(四)确认作业人员的上岗资质、身体状况及配备的劳动防护用品符合安全作业要求；(五)向作业人员说明危险因素、安全作业要求和应急措施；(六)安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实；(七)发现直接危及人身安全的紧急情况时，采取应急措施，停止作业并组织作业人员撤离。

11[?]《建设工程安全生产管理条例》第二十七条 建设工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。

12[?]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

13[?]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:(一)发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

安全生产管理人员[14]，未严格落实作业审批制度和现场安全管理措施，违反强制性工程建设规范开展作业，未采取有效措施及时发现并消除事故隐患，安全生产责任制不完善[15]，对事故发生负有责任。建议由合作区商事服务局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条等规定对其立案调查，追究其有关法律责任。

（三）建议行政立案调查的人员（4人）

1.徐某，男，中共党员，中电建市政规划设计院涉事项目部项目经理、项目安全生产第一责任人。对分包单位人员配置情况审查考核不严[16]，对项目施工管理不力[17]，落实项目隐患排查治理

14[?]《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》第十四条 分包单位配备项目专职安全生产管理人员应当满足下列要求：（一）专业承包单位应当配置至少1人，并根据所承担的分部分项工程的工程量和施工危险程度增加。（二）劳务分包单位施工人员在50人以下的，应当配备1名专职安全生产管理人员；50人-200人的，应当配备2名专职安全生产管理人员；200人及以上的，应当配备3名及以上专职安全生产管理人员，并根据所承担的分部分项工程施工危险实际情况增加，不得少于工程施工人员总人数的5‰。

15[?]《中华人民共和国安全生产法》第二十二条 生产经营单位的全员安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。

生产经营单位应当建立相应的机制，加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，保证全员安全生产责任制的落实。

16[?] 1.劳务分包单位未补充项目专职安全员，劳务分包单位拟投入的项目负责人余某胜、技术负责人钟某俊、质量员茹某等人员均未驻场履职。劳务分包单位实际驻场履职的项目现场负责人是梅某，项目施工员是崔某强。

2.不清楚是否将劳务分包单位情况报送项目监理工作机构审查。监理单位项目总监理工程师、项目监理员称施工总承包单位未将劳务分包单位相关情况报送项目监理工作机构审查。

17[?] 1.针对涉事作业未开具作业票、无专门人员管理等情况，项目经理均未采取有效措施管控。

2.涉事项目部任命广东聚鑫劳务公司员工崔某强为项目生产负责人。

3.1月13日上午，陈某文、潘某先反复进出涉事井口（距离项目部办公室门口约6m）作业，井口处于开启状态，徐某对涉事作业管理不到位。

工作机制不到位[18]，未及时排查和消除事故隐患[19]，对事故发生负有责任。建议由合作区商事服务局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[20]等规定对其立案调查，追究其有关法律责任。

2.谢某平，男，群众，中电建市政规划设计院涉事项目部安全总监。履行岗位安全职责不到位[21]，未全面检查安全生产状况，

18[?] 1.涉事项目部提供的《安全生产与生态环境保护规定》“十二 隐患排查治理管理规定”2.1 项目部由项目经理全面负责，安全总监具体负责，安全环保部人员实施隐患排查的日常工作。3.2 隐患排查工作要从“人的不安全行为、物（设备、设施）的不安全状态、环境不安全因素和管理上存在的缺陷”等方面进行排查，应包括所有与工程建设相关的场所、环境、人员、设备设施和活动。

19[?] 1.《中华人民共和国安全生产法》第二十五条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；（四）组织或者参与本单位应急救援演练；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；（七）督促落实本单位安全生产整改措施。

生产经营单位可以设置专职安全生产分管负责人，协助本单位主要负责人履行安全生产管理职责。

2.《建设工程安全生产管理条例》第二十一条第二款 施工单位的项目负责人应当由取得相应执业资格的人员担任，对建设工程项目的安全施工负责，落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程，确保安全生产费用的有效使用，并根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患，及时、如实报告生产安全事故。

20[?] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条 生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

21[?] 1.《中华人民共和国安全生产法》第五十七条 从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

2.涉事项目部提供的《安全生产与生态环境保护规定》“二 安全生产责任制度”5.3 安全总监（1）协助项目经理开展安全生产管理工作，履行安全监督管理职责，对安全生产工作负监管责任；...（5）协助项目经理建立健全项目部安全管理体系和制度，监督落实安全责任制、安全管理规章制度和操作规程的执行；...（9）监督落实工程安全技术方案和措施，监督开展安全技术交底和安全告知等活动...（13）将分包单位的安全生产纳入项目统一监督管理，对分包单位的全过程施工安全进行控制，督促分包单位完善安全管理体系和制度，配置合格的安全管理人员，并对分包单位的安全管理进行监督检查与考核。

3.劳务分包单位广东聚鑫公司安全制度体系不健全，未配备项目专职安全员。

4.《安全生产与生态环境保护规定》的编写人为陈某俊、邹某，校核：邹某卓、高某，审批：徐某。未见谢某平组织或参与拟定项目安全生产规章制度。

未及时排查事故隐患[22]，对事故发生负有责任。建议由合作区商事服务局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条等规定对其立案调查，追究其有关法律责任。

3.崔某强，男，群众，广东聚鑫劳务公司员工（涉事项目部项目生产负责人[23]）。未制止和纠正违章作业行为，未督促落实施工方案安全技术措施在现场有效实施[24]，未及时报告、处理人工拆除作业存在的事故隐患[25]，对事故发生负有责任。建议由合作区商事服务局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条等规定对其立案调查，追究其有关法律责任。

4.林某良，男，群众，广东聚鑫劳务公司法定代表人。督促、检查安全生产工作不到位[26]，未健全安全生产责任制[27]，对事故发

5.施工总承包项目部专职安全员谢某平作为安全技术交底的交底人，不符合规定。

22[?]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:(一)组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案 ;(二)组织或者参与本单位安全生产教育和培训 ,如实记录安全生产教育和培训情况 ;(三)组织开展危险源辨识和评估 ,督促落实本单位重大危险源的安全管理措施 ;(四)组织或者参与本单位应急救援演练 ;(五)检查本单位的安全生产状况 ,及时排查生产安全事故隐患 ,提出改进安全生产管理的建议 ;(六)制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为 ；（七）督促落实本单位安全生产整改措施。

23[?]《关于深井村西侧排洪渠及排涝泵站工程施工总承包项目部组织机构及人员任命的通知》项目生产负责人 : 崔某强 ,职责 :负责总承包项目部的生产管理工作 ,做好施工生产协调和管控工作 ,负责项目部的具体项目管理工作。

24[?] 1.《中华人民共和国安全生产法》第五条 生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人 , 对本单位的安全生产工作全面负责。其他负责人对职责范围内的安全生产工作负责。

2.《零星工程拆除施工方案》第 3.3 节 施工安全技术措施 :“2、严格按照国家强制性标准、施工组织设计或拆除方案实施拆除施工作业。拆除前 ,应先切断电源。拆除作业应按自上而下、对称顺序进行 ,不得上下同时拆除 ,不得垂直交叉作业。作业面的孔洞应封闭。当拆除一部分时 ,应先采取加固措施 ,防止另一部分倒塌。拆除工程施工作业人员必须正确穿戴安全帽等劳动保护用品，高处作业应系好安全带，不得冒险作业。”

25[?]《中华人民共和国安全生产法》第五十九条 从业人员发现事故隐患或者其他不安全因素 , 应当立即向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告；接到报告的人员应当及时予以处理。

26[?] 2024 年 1 月林某良担任该公司法定代表人后 ,对公司既有项目(含涉事项目)仅检查一次 ,检查安全生产工作不到位。

27[?] 1.该公司安全生产责任制未覆盖全员、全岗位，无相应考核标准，操作规程

2.《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:

生负有责任，建议由合作区商事服务局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条[28]等规定对其立案调查，追究其有关法律责任。

相关行政职能部门在调查过程中，发现事故相关单位或者人员存在其他违反法律、法规、规章规定的违法行为，应当给予行政处罚的，依照相关规定予以处理。事故责任人员涉嫌犯罪的，建议由司法机关依照刑法有关规定追究刑事责任。

（四）其他问题线索及处理建议

调查发现珠海森茂工程公司存在项目监理人员与合同约定不一致[29]、人员数量未达到标准[30]等问题线索，大横琴股份公司存在招标工作未严格落实有关规定[31]等情况，建议由合作区城

（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。

28[?]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

29[?] 监理合同约定投入人员为：刘某兵、黄某、程某锂、梁某峰、郑某灿，其中黄某、郑某灿未到位。程某锂、梁某峰于2024年年初调离项目，由常某康接替梁某峰工作。事故发生时，项目监理单位仅有刘某兵、常某康2人。

30[?] 1.《广东省建设工程质量管理条例》第十一条 监理单位应当依法对建设工程实施监理，承担下列质量义务：(一)成立项目监理机构，配备相应数量的监理人员。

2.《珠海市建设工程施工现场管理人员配备暂行办法》附件2:珠海市建设工程项目监理管理人员配备标准，市政基础设施工程（1000-3000万）施工阶段管理人员最低配置标准为5人。

31[?] 1.珠海大横琴股份公司提供的《深井村西侧排洪渠及排涝泵站工程施工总承包招标文件》（共57页），提及《工程量清单》，未列出危大工程清单。(《广东省住房和城乡建设厅关于房屋市政工程危险性较大的分部分项工程安全管理的实施细则》第七条 建设单位应当组织勘察、设计等单位在施工招标文件中列出危大工程清单，要求施工单位在投标时，根据工程实际特点补充完善危大工程清单，并明确相应的安全管理措施。）

2.涉事项目招标文件内择优推荐实施细则、项目定标实施细则不完善。[《珠海市住房和城乡建设局印发<关于进一步完善建设工程招标投标制度的若干措施>的通知（珠建招规〔2022〕2号）》第二十四条 招标人应当结合项目实际，根据定标工作规则，制定项目择优推荐实施细则及项目定标实施细则抄送招标人同级（或上级）纪检监察机

市规划和建设局进一步核查处理。

七、事故防范和整改措施

（一）中电建市政规划设计院等施工总承包单位要深刻吸取教训，加大对施工现场和各分包单位管控力度，强化对劳务分包单位履约评价管理，严禁未经作业审批开展危险作业。针对建设工程拆除作业等危险作业，应安排专门人员进行现场安全管理，确保遵守操作规程。

（二）合作区各建筑施工总承包单位、专业承包单位一是要加快自有建筑工人队伍建设，可建立相对稳定的核心技术工人队伍，解决临时劳务工人心存侥幸、有章不循的普遍问题；二是要积极参与横琴职安卡培训试点，督促工人参加合作区建筑业职业安全教育培训、考核，扎实提高工人安全意识和能力。各监理单位要采取措施治理到位率不高问题，切实加强“三控一管”工作，强化对分包单位的资格审查。

（三）合作区各生产经营单位要引以为戒，坚决落实全员安全生产责任制，增强对本行业领域重大事故隐患的自查自纠能力，推动建立生产经营单位内部事故隐患报告奖励工作制度，抓好节假日前安全检查，切实消除作业人员安全意识松懈盲区。

（四）大横琴股份有限公司要严格遵守《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》《珠海经济特区建设工程招标投标管理办法》《关于进一步完善建设工程招标投标制度的若干措施》等

构并随项目招标文件一同发布。

项目择优推荐实施细则应当明确择优推荐操作程序、择优要素及优先级别、竞价方式、择优竞价结合方式等；项目定标实施细则应当明确定标操作程序、择优要素及优先级别、竞价方式、择优竞价结合方式等。]

有关规定，在施工招标文件中列出危大工程清单，并优化定标委员会组建方式，落实项目择优推荐实施细则、定标实施细则的编制和事前公开，强化内部、外部监督机制。

（五）合作区城市规划和建设局作为行业监管部门和涉事项目建设单位，对代建项目质量安全监督管理弱化，存在较大安全风险，建议明确行业监管部门、项目业主单位、项目使用单位、代建单位、参建单位在项目实施过程中的工作职责，按照相关规定和要求制定安全生产责任清单。同时，建议合作区城市规划和建设局沟通珠海市有关部门完善招标文件标准文本的专门条款。